

통 보

1. 제 목 : 중소기업자간 경쟁제품 구매에 관한 사항

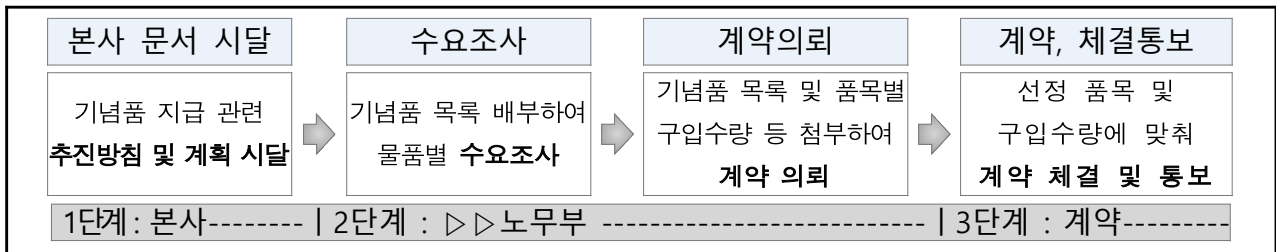
2. 관계기관 : □□○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□○○병원에서는 매년 명절 및 기념일(근로자의 날, 가정의 달 등)에 직원들의 복리후생 증진 목적으로 기념품을 지급하기 위하여 관련 업체와 계약 체결을 통해 물품을 구매하고 있고 업무 흐름은 아래 [표 1]과 같이 운영되고 있습니다.

[표 1] 명절 및 기념일 물품 구매 흐름도



나. 관계법령 및 판단기준

「판로지원법」 제6조(중소기업자간 경쟁제품의 지정) 및 제9조(직접생산의 확인 등)에 따르면 중소벤처기업부장관이 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품은 중소기업자간 경쟁제품(이하 “경쟁제품”)으로 지정할 수 있고, 공공기관의 장은 경쟁제품으로 지정된 물품을 경쟁입찰 및 대통령령으로 정하는 수의계약(1천만 원 이상)으로 구매할 경우 계약상대자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 □□○○병원은 경쟁제품을 구매할 경우에는 해당제품을 직접 생산하는 중소기업자를 대상으로 제한입찰을 진행하고, 수의계약의 방법으로 1천만 원 이상 구매 시에는 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '19. 1. ~ '21. 12. 동안 □□○○병원의 명절 및 기념일 기념품 구매 현황을 확인한 결과, 기념품 계약품목 내 경쟁제품으로 지정되어있는 침구류(이불, 이불커버, 배게 등) 포함으로 직접생산 업체와 계약을 진행해야 하지만 계약의뢰를 받은 날과 계획서 상 기념품 납품일까지 시간이 충분하지 못하여 [표 2]과 같이 '19년~'21년 동안 침구류 \$\$백만 원 상당을 수의계약하면서 직접생산하지 않는 업체와 계약을 체결하였습니다.

[표 2] 직접생산하지 않는 업체와 계약한 경쟁제품(침구류) 내역

(단위 : 천 원)

구분	계 약 명	수량	구매총액	계약상대자	직접생산여부

한편 □□○○병원 물류지원부에서는 직원복리후생 기념품 구매와 관련하여 경쟁제품 포함 시 발생하는 계약상 문제점을 인지하고 2021년 직원복리후생 기념품 구매 관련 보고서 작성으로 단일품목 구매, 구매부서 검토기간 부여, 동반성장몰 이용과 같은 여러 개선방안을 보고하는 등 문제해결을 위한 노력을 기울였으나 실행되지 못하였습니다.

4. 관계기관 의견

□□◎◎병원 물류지원부에서는 ▷▷노무부와 노동조합이 협의한 제품을 변경할 수 없는 상황에서 ▷▷노무부에서 제시한 지급기한에 맞추어 급하게 계약을 체결해야 했기 때문에 직접생▶▶체와 적법한 계약을 할 수 없었다고 하였습니다.

물류지원부에서 구매 및 계약 업무에 관한 사항을 담당하고 있으나 ▷▷노무부에서 지급 기념품의 종류, 상표, 규격이 세부적으로 정해지게 되고, 정해진 상품에 대한 전 직원의 수요조사를 거쳐 구입수량이 확정된 후 그 결과를 바탕으로 계약의뢰를 진행하고 있으며, [표 3]와 같이 본사 문서 시달일→계약 의뢰일→물품 납품일의 일정이 촉박하게 진행되어 구매계약 단계에서 직접생산 업체로 제품 변경이 어려울 것으로 판단됩니다.

[표 3] 계약 진행 일정

구분	계 약 명	추정금액	본사 문서 시달	계약 의뢰일	물품 납품일

* 창립기념일(11월 2일)

5. 조치할 사항

○ □□○○병원장은

- 중소기업자간 경쟁제품을 구매 시 본문 [표 1]의 2단계에서 발의를 철저히 하여 직접 생산하는 중소기업과 계약이 체결될 수 있도록 하는 등 관련 법령을 준수하시기 바랍니다. (통보)